

## **VERTRAG**

***Förderprogramm der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg***

***hier: Darlehen der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg zur Förderung von digitalen Spielen und innovativen, interaktiven Medienprojekten mit Spielecharakter (Games BW Förderung) gemäß der „Richtlinie für die Förderung von Games in Baden-Württemberg“***

***Projekt: „Screw Drivers“***

***Projekt-Nr.: G-18/25-1-P (Produktion)***

Zwischen der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH („MFG“) vertreten durch

PricewaterhouseCoopers GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Georg-Glock-Straße 22, 40474 Düsseldorf („PwC“)

und

Creactstudios UG, vertreten durch die Geschäftsführung, Alter Schlachthof 39 B3, 76131 Karlsruhe

(Vertragspartner)

wird folgender privatrechtlicher Vertrag geschlossen:

Aufgrund der vom Vertragspartner vorgelegten Antragsunterlagen sowie der Förderzusage vom **6. Juni 2025** der MFG und nach der „Richtlinie für die Förderung von Games in Baden-Württemberg“ der MFG (in Kraft getreten am 01. Juli.2020) wird dem Vertragspartner zur anteiligen Finanzierung der nachstehend beschriebenen Maßnahme eine Finanzhilfe gewährt.

Die MFG stellt dem Vertragspartner ein zinsloses, bedingt rückzahlbares Darlehen in Höhe von

**€ 67.741,68**

zur Verfügung.

## Geförderte Maßnahme:

Das Darlehen ist zweckgebunden und vom Darlehensnehmer ausschließlich zur Finanzierung der geförderten Maßnahme nach Maßgabe dieses Vertrages, sowie des vorgelegten Antrags vom **31. Januar 2025** nebst allen anerkannten Anlagen und Ergänzungen zu verwenden.

Für die Kosten und die Finanzierung der geförderten Maßnahme sind die nachstehenden Angaben verbindlich.

### 1. Projektkosten

|                      | Kalkuliert<br>insgesamt | Davon<br>förderfähig | Davon<br>Baden-<br>Württemberg-<br>Effekt |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                      | €                       | €                    | €                                         |
| (Freie) Mitarbeiter  |                         |                      |                                           |
| - Programmierung     | 50.220,00               | 50.220,00            | 50.220,00                                 |
| - Art/ Animation     | 12.600,00               | 12.600,00            | 12.600,00                                 |
| - Audio              | 7.560,00                | 7.560,00             | 7.560,00                                  |
| - Design             | 25.200,00               | 25.200,00            | 25.200,00                                 |
| - Projektmanagement  | 11.880,00               | 11.880,00            | 11.880,00                                 |
| Outsourcing          |                         |                      |                                           |
| - Art/ Animation     | 21.600,00               | 21.600,00            | 21.600,00                                 |
|                      | <b>129.060,00</b>       | <b>129.060,00</b>    | <b>129.060,00</b>                         |
| Handlungskosten      | 4.391,10                | 4.391,10             | 4.391,10                                  |
| Prüfgebühr           | 2.032,25                | 2.032,25             | 0,00                                      |
| <b>Kosten gesamt</b> | <b>135.483,35</b>       | <b>135.483,35</b>    | <b>133.451,10</b>                         |

(Nettokosten, jedoch zzgl. (eventuell anfallender) gesetzl. Mehrwertsteuer, falls nicht vorsteuerabzugsberechtigt)

### 2. Gesamtfinanzierung

|                                      | Geplant           | Anerkannt *       | %             | Vorrang          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
|                                      | €                 | €                 |               | €                |
| MFG Darlehen                         | 67.741,68         | 67.741,68         | 50,00         |                  |
| Darlehen Headup GmbH                 | 54.666,64         | 54.666,64         | 40,35         | 54.666,64        |
| Barmittel                            | 13.075,03         | 13.075,03         | 9,65          | 13.075,03        |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b> | <b>135.483,35</b> | <b>135.483,35</b> | <b>100,00</b> | <b>67.741,67</b> |

\*soweit die endgültigen Nachweise (insbesondere Verträge) noch nicht vorgelegt wurden,  
behält sich die MFG die Entscheidung über die Anerkennung bis zum Ergebnis der Prüfung dieser

### **3. Kennziffern**

- a) Die auf den Darlehensnehmer entfallenden förderfähigen Projektkosten belaufen sich auf **100,00 %** der gesamten förderfähigen Projektkosten.
- b) Der Finanzierungsanteil des Darlehens der MFG beträgt:  
**50,00 %** des deutschen Finanzierungsanteils an den förderfähigen Projektkosten,  
**50,00 %** der gesamten förderfähigen Projektkosten
- c) Die anerkannten Eigenmittel belaufen sich auf **€ 13.075,03**  
(9,65 % des deutschen Finanzierungsanteils an den förderfähigen Projektkosten).
- d) Der anerkannte Eigenanteil (inkl. Eigenmittel) beläuft sich auf **€ 67.741,67**  
(50,00 % des deutschen Finanzierungsanteils an den förderfähigen Projektkosten).
- e) Vorbehaltlich der tatsächlichen Einbringung in die Finanzierung (s. Ziffer B. 8. der „Ergänzende Bedingungen zur Förderung von digitalen Spielen und innovativen, interaktiven Medienprojekten mit Spielecharakter (Games BW Förderung – Produktionsförderung - Darlehen)“ ist ein Betrag in Höhe von max.

**€ 67.741,67**

(in Worten: siebenundsechzigtausendsiebenhunderteinundvierzig Euro  
siebenundsechzig Cent)

vorrangig refinanzierbar.

Wenn andere Filmförderungsinstitutionen einen geringeren Vorrang eingeräumt haben oder einräumen werden, so kann eine entsprechende Anpassung vorgenommen werden, ohne dass hierzu Erklärungen und/oder Handlungen des Darlehensnehmers erforderlich sind. Der Darlehensnehmer wird entsprechend hierüber informiert.

- f) Ein Betrag in Höhe von mindestens **197,00 %** des bewilligten Darlehens, d.h. mindestens

**€ 133.451,10**

(in Worten: einhundertdreißigtausendvierhunderteinundfünfzig Euro zehn  
Cent)

muss zur Bezahlung von in Baden-Württemberg anfallenden Projektkosten verwendet werden (Baden-Württemberg-Effekt).

### **4. Weitere Auflagen**



- Sämtliche in Zukunft geschlossene Verträge mit Koproduzenten/Kooperationspartnern sind der MFG und der PwC unverzüglich vorzulegen.
- Vorhaben, die gegen die Verfassung oder rechtliche Gesetze verstoßen oder das sittliche oder religiöse Gefühl verletzen oder sexuelle Vorgänge oder Brutalität in aufdringlich vergrößernder spekulativer Form darstellen, werden nicht gefördert.
- Es werden nur Spiele gefördert, die eine Altersfreigabe höchstens bis „ab 16 Jahren“ (USK) erwarten lassen bzw. entsprechende Einstufungen anderer geltender Kontrollsysteme (wie z.B. IARC) für den deutschen Markt
- Zum Nachweis der abgerechneten Personalkosten von internen Mitarbeitern hat der Vertragspartner der MFG, zu Händen der PwC, im Rahmen des Verwendungsnachweises für die betreffenden Personen auf Anforderung jeweils folgende Unterlagen vorzu einzureichen:
  - Gehaltsabrechnung für den betreffenden Zeitpunkt
  - Kopie der Lohnsteuerkarte bzw. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
  - Zeiterfassungsbogen (dieser muss enthalten: Name des Mitarbeiters, Datum der Tätigkeit, Uhrzeiterfassung, Projekttitel, Projektstunden, ausgeführte Tätigkeit)

## **5. Prüfgebühr**

Die vom Vertragspartner zu zahlende Prüfgebühr für die Leistungen der PwC an den Vertragspartner in Höhe von **€ 2.032,25** zuzüglich Mehrwertsteuer, wird von der PwC bei erster Auszahlung einbehalten.

## **6. Abruf**

Das Darlehen kann mit beigefügtem Vordruck gem. Ziffer **A. 1 bis A. 4** der beigefügten „Ergänzenden Bedingungen“ abgerufen werden

## **7. Tilgung**

Das Darlehen ist erlösbedingt gem. Ziffer **B. 1. bis B. 12.** der beigefügten „Ergänzenden Bedingungen“ zu tilgen.

## **8. Einzuhaltende Fristen und sonstige projektbezogene Bedingungen**

- a) Dieser Vertrag erlischt, ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn nicht innerhalb von neun Monaten nach der grundsätzlichen Förderzusage, d.h. bis zum **6. März 2026** die Geschlossenheit der Gesamtfinanzierung vom Darlehensnehmer nachgewiesen wurde und mit der Durchführung der geförderten Maßnahme nicht spätestens zwölf Monate nach Zusage begonnen worden ist.
- b) Die Durchführung der geförderten Maßnahme ist spätestens 18 Monate nach der Förderzusage, d.h. bis zum **6. Dezember 2026** durch die Vorlage des Endberichts nachzuweisen.
- c) Entfällt.
- d) Das Projekt darf nur von den im Antrag genannten Personen entwickelt werden.
- e) Zwölf Monate nach Auszahlung der ersten Rate ist der Verwendungsnachweis gemeinsam mit einem Plan zur weiteren Auswertung und Verwertung der geförderten Maßnahme vorzulegen.
- f) Die MFG bedient sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, insbesondere der Prüfung von Kalkulationen, Finanzierungen und der nach diesem Vertrag vorzunehmenden Prüfungen der PwC sowie sonstiger zur Berufsverschwiegenheit verpflichteter Beauftragter. Die hierdurch entstehende Prüfgebühr inkl. gesetzlicher MwSt. trägt der Darlehensnehmer. Er stimmt zu, dass bei der ersten Auszahlung der Darlehensmittel die in Ziffer 5 angeführte Prüfgebühr einbehalten wird und dass diese im Namen und auf Rechnung des Darlehensnehmers von der PwC vereinnahmt wird. Die PwC erteilt dem Darlehensnehmer mit dem Auszahlungsavis eine Abrechnung über die Prüfgebühr (gegliedert in einen Netto-, Mehrwertsteuer- und Bruttobetrag). Die Prüfgebühr ist Teil der Projektkosten. Der Darlehensnehmer erkennt an, dass er gegenüber der PwC keine eigenständigen Auskunfts- oder Weisungsrechte besitzt.

## **9. Vertragsbestandteile**

Bestandteil dieses Darlehensvertrages sind die beigelegten „Ergänzende Bedingungen zur Förderung von digitalen Spielen und innovativen, interaktiven Medienprojekten mit Spielecharakter (Games BW Förderung – Produktionsförderung - Darlehen)“, die beigelegten „Allgemeinen Bedingungen MFG – GBW Förderung - Darlehen“, die „Richtlinie für die Förderung von Games in Baden-Württemberg“ der MFG (in Kraft getreten am 01. Juli 2020). In Bezug auf die Grundsätze der sparsamen Wirtschaftsführung finden die Richtlinien der FFA entsprechende Anwendung. Die angeführten Vertragsgrundlagen finden in der angegebenen Reihenfolge Anwendung.



### **Besondere Bemerkung:**

Mit Unterzeichnung dieses Vertrages verpflichtet sich der Vertragspartner, die gesetzlichen Vorgaben/Bestimmungen einzuhalten.

Der Vertragspartner erkennt mit Vertragsunterzeichnung an, dass alle Angaben, von denen nach der Vergabeordnung der Vertragsabschluss, die Auszahlung, die Rückforderung oder das Belassen der Finanzhilfe abhängig ist, subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 1 Landessubventionsgesetz vom 24. März 1977 (GV.NW.S.136/SGV.NW 74) und dem Subventionsgesetz (1. WiKG Art. 2 vom 29. Juli 1976, BGBl. S. 2034) sind.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die Haftung für PwC für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

Ein einzelner Schadensfall im Sinne des vorigen Absatzes ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen. Die vorgenannten Regelungen gelten auch dann, wenn etwa eine Haftung gegenüber anderen Personen als MFG begründet sein sollte.

15.09.2025 | 15:48:15 MESZ

Vertragsdatum

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Linksunterzeichner

Rechtsunterzeichner

rechtsverbindliche Unterschrift Vertragspartner

### **Anlagen**

Ergänzende Bedingungen zur Förderung von digitalen Spielen und innovativen, interaktiven Medienprojekten mit Spielecharakter (Games BW Förderung – Produktionsförderung Darlehen)  
Allgemeine Bedingungen MFG – Games BW Förderung - Darlehen

**Ergänzende Bedingungen zur Förderung von digitalen Spielen  
und innovativen, interaktiven Medienprojekten mit  
Spielecharakter (Games BW Förderung – Produktionsförderung  
Darlehen)**

**A. Abruf und Auszahlung des Darlehens**

1. Das Darlehen wird in drei Raten ausgezahlt. Vor Abruf der ersten Darlehensrate hat der Darlehensnehmer die Geschlossenheit der Gesamtfinanzierung und den Erwerb aller notwendigen Rechte oder entsprechenden Optionen nachzuweisen, sowie einen aktuellen Kosten- und Finanzierungsplan unter Ausweis des Baden-Württemberg-Effekts nach Kostenarten und die Verträge mit den wesentlichen Projektbeteiligten sowie einen aktuellen Projektplan vorzulegen. Der Nachweis über die geschlossene Gesamtfinanzierung ist innerhalb von neun Monaten nach Förderzusage zu erbringen.
2. Die Auszahlung der Darlehensraten erfolgt in Abstimmung mit der MFG auf schriftlichen Abruf bei der PwC durch den Darlehensnehmer nach Fortschritt der Maßnahme unter Berücksichtigung bestehender Finanzierungsbedürfnisse. Die Höhe der einzelnen Raten beträgt:

**1. Rate (bis zu 50 % der Darlehenssumme)**

nach Eingang des rechtsverbindlich unterzeichneten Darlehensvertrages, dem Nachweis des Beginns der geförderten Maßnahme sowie Erfüllung aller sonstigen Auszahlungsvoraussetzungen gemäß Ziffer 4. und/oder 8. des Darlehensvertrages sowie nach Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen gemäß Ziffer A.1. Satz 2 dieser Ergänzenden Bedingungen.

**2. Rate (bis zu weiteren 40 % der Darlehenssumme)**

Abnahme des Zwischenberichts durch die MFG, Nachweis der Verausgabung der vorherigen Darlehensrate zuzüglich entsprechender sonstiger Finanzierungsmittel und Vorlage eines aktuellen Kostenstandes, beides zur Prüfung an die PwC. Der Zwischenbericht ist an die MFG zu senden, er muss einen aussagefähigen schriftlichen Report zum Projektfortschritt entsprechend dem vorgelegten Plan zur Realisierung der geförderten Maßnahme enthalten; zusätzlich sind aussagekräftige Beispiele der bereits erzielten Ergebnisse zu übermitteln (soweit möglich, bereits spielbare Zwischenstufen, z.B. als Screencast-Video, sowie Graphics, Screen Shots, Änderungen und Neufassungen Konzept etc.).

**3. Rate (10 % zuzüglich der Restbeträge aus den vorherigen Raten)**

Endabnahme durch die MFG, Nachweis des Abschlusses der geförderten Maßnahme, Vorlage eines prüffähigen Verwendungsnachweises und Prüfung des Verwendungsnachweises durch die PwC. Zur Endabnahme muss der MFG ein schriftlicher Report zum weiteren Projektfortschritt entsprechend dem vorgelegten Plan zur Realisierung der geförderten Maßnahme sowie das funktionsfähige, spielbare Endprodukt und ein Gameplay /Let's Play Video übermittelt werden.

3. Auszahlungsvoraussetzung für alle Darlehensraten ist, dass nach Prüfung der einzureichenden Unterlagen keine Gründe vorliegen, die die MFG zur Kürzung, Kündigung oder zum Widerruf des Darlehens berechtigen.
4. Wird der Auszahlungsanspruch gepfändet oder beschlagnahmt, so ruht die Auszahlungspflicht bis zur Aufhebung der Pfändung oder der Beschlagnahme.

## **B. Tilgung**

1. Sofern im Darlehensvertrag nichts anderes vereinbart ist, ist das Darlehen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen - Ziffer 2. bis Ziffer 12. - zu tilgen.
2. Das Darlehen ist erfolgsbedingt aus allen dem Darlehensnehmer zustehenden und auch zufließenden Erlösen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen – Ziffern 3. bis 7. - zurückzuzahlen.
3. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, die Auswertung der geförderten Maßnahme mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu betreiben und alle Erlöse und sonstigen Erträge im eigenen Namen und auf eigene Kosten beizutreiben.
4. Als Erlöse im Sinne dieses Vertrages gelten alle in- und ausländischen Erlöse und sonstige Erträge aus der Auswertung der geförderten Maßnahme (ggf. auch in bearbeiteter Form und/oder Nachfolgeversionen, inkl. Ableitungen, DCLs, Add-Ons) und/oder der Nutzung/Verwertung der daran bestehenden (Nutzungs-)Rechte (einschließlich aller Erlöse und sonstigen Erträge aus Ableitungen, Derivaten und Übertragungen in andere Medienarten wie etwa Film, Fernsehen, MultiMedia etc. und aus Merchandising oder Ähnlichem).
5. Ausgenommen von der Tilgung sind jene Erlöse (wie z.B. Vorabverkäufe und –lizenzen, Vorauszahlungen auf künftige Erlösbeteiligungen etc.), die ausweislich des vertraglichen Kosten- und Finanzierungsplan zur Finanzierung der Projektkosten vorgesehen waren und auch entsprechend den Feststellungen der PwC zur Prüfung des Verwendungsnachweises zur Finanzierung der endgültigen Projektkosten der geförderten Maßnahme tatsächlich verwendet worden sind.
6. Aus allen Erlösen und sonstigen Erträgen können bis zu einem Höchstbetrag gemäß Ziffer 3. e) des Darlehensvertrages zunächst die Finanzierungsbestandteile refinanziert werden, die im Finanzierungsplan unter Ziffer 2. des Darlehensvertrages als vorrangig aufgeführt sind, soweit diese entsprechend den Feststellungen der PwC zur Prüfung des Verwendungsnachweises zur Finanzierung der endgültigen Projektkosten auch tatsächlich verwendet worden sind.
7. Ein Anteil in Höhe von 50 % aller weiteren Erlöse und sonstigen Erträge dient sodann der Tilgung des MFG-Darlehens. Soweit sich die Mitfinanzierungsquote der MFG entsprechend den Feststellungen der PwC zur Prüfung des Verwendungsnachweises erhöht, gilt automatisch die erhöhte Tilgungsquote als vereinbart; eine Reduzierung der Quote erfolgt in keinem Fall. Dieser Anteil ist unverzüglich, mindestens monatlich, auf das Konto der PwC abzuführen.

Sind an der Finanzierung des Projektes weitere deutsche Förderungsinstitutionen mit rückzahlbaren Mitteln beteiligt, wird der zur Tilgung des MFG-Darlehens zu verwendende Erlösanteil von dieser anteilig in Abstimmung mit den anderen Förderungsinstitutionen festgelegt; die Tilgung erfolgt dann in der Regel aus 50 % der Erlöse und sonstigen Erträge, aufgeteilt pari passu pro rata zugunsten der einzelnen Förderungsinstitutionen.

Wird mit einer anderen an der geförderten Maßnahme beteiligten Fördereinrichtung ein niedrigerer Vorrang und/oder ein Rückzahlungskorridor und/oder sonstige für diese Fördereinrichtung günstigere Tilgungskonditionen vereinbart, so kann eine entsprechende Anpassung vorgenommen werden, ohne dass hierzu Erklärungen und/oder Handlungen des Darlehensnehmers erforderlich sind. Der Darlehensnehmer wird entsprechend hierüber informiert.

8. Das Darlehen ist auch vollständig spätestens sechs Monate nach der Vollveräußerung der geförderten Maßnahme oder der daran bestehender Rechte (ggf. auch in bearbeiteter Form und/oder Nachfolgeversionen, inkl. Ableitungen, DCLs, Add-Ons) unaufgefordert an die MFG zurückzuzahlen. Die Veräußerung ist der MFG unverzüglich anzuzeigen und zugleich der/die zugehörige/n Vertrag/Verträge in Kopie zu übersenden.
9. Ziffer 8. kommt auch bei einer Teilveräußerung zur Anwendung, wenn dem Darlehensnehmer keine wesentlichen werthaltigen Rechte an der geförderten Maßnahme und/oder keine wesentlichen werthaltigen Beteiligungen an den Erlösen und sonstigen Erträgen mehr aus der Nutzung/Verwertung verbleiben.
10. In den Fällen der Ziffer 8. oder 9. bedarf eine Veräußerung der geförderten Maßnahme und/oder der daran bestehenden Rechte unterhalb des Betrages der in Ziffer 1. des Darlehensvertrages genannten gesamten Projektkosten der Zustimmung der MFG.
11. Soweit die zur Rückführung des Darlehens zu verwendenden Erlöse innerhalb von drei Jahren gerechnet ab Beendigung der geförderten Maßnahme, hilfsweise ab dem lt. Antrag geplanten Termin der Beendigung der Maßnahme, nicht zur Tilgung des Darlehens ausreichen und der Darlehensnehmer die ihm aus diesem Vertrag obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt hat, erlischt die Verpflichtung zur Rückzahlung des restlichen Darlehens. Der Darlehensnehmer hat nach Ablauf dieses Zeitraumes einen Schlussbericht über alle erzielten und ihm zustehenden Verwertungserlöse zur Prüfung durch die PwC vorzulegen; er hat die Vollständigkeit der abgerechneten Erlöse zu bestätigen. Der Darlehensnehmer hat den Tag des Verwertungsbeginns der MFG mitzuteilen.
12. Der Darlehensnehmer hat sicherzustellen, dass jedem (Mit-)Hersteller und/oder Auswerter/Nutzer der geförderten Maßnahme die Tatsache der Förderung durch die MFG bekannt ist. Er hat umfassend für die Berücksichtigung der vertraglichen Rückzahlungsverpflichtung Sorge zu tragen. Sämtliche Auswertungsverträge sind der MFG unverzüglich vorzulegen.

### **C. Sonstige Bedingungen für die Darlehensgewährung**

1. Die geförderte Maßnahme darf neben dem Darlehensnehmer nur von den im Antrag nebst Anlagen und Ergänzungen genannten Personen durchgeführt werden. Sofern sich nach Antragseinreichung eine Änderung der im Antrag genannten Personen ergibt bzw. weitere Personen an der Durchführung der Maßnahme beteiligt werden sollen, ist dies bei der MFG schriftlich anzuzeigen. Die MFG behält sich in sachlich begründeten Fällen ein Widerspruchsrecht vor.
2. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, der MFG das Ergebnis der geförderten Maßnahme unverzüglich mit deren Beendigung in einer für Dokumentations- und Archivierungszwecken geeigneten Art und Weise kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Soweit im Zusammenhang mit der geförderten Maßnahme möglich, sind der MFG eine Kopie im originalen Produktionsformat und eine Kopie auf DVD, USB oder sonstigen digitalen Trägermedien zum dauernden Verbleib kostenfrei zur Verfügung zu stellen, sowie ein Gameplay /Let's Play Video. Soweit dies nicht möglich ist (z.B. Produktionen allein zur mobilen Nutzung), stellt der Darlehensnehmer der MFG stattdessen eine Möglichkeit eines kostenlosen Zugriffs bzw. kostenlose Nutzung auf das Ergebnis der geförderten Maßnahme kostenfrei auf Dauer zur Verfügung, und die Verpflichtung zur Verfügung-Stellung nach dem vorstehenden Satz entfällt (es sei denn, diese Produktionen werden nachträglich oder zusätzlich auch für andere Nutzungen etc. freigegeben und/oder bearbeitet, bei denen dann die Erstellung von physikalischen Trägern erfolgt oder möglich wäre). Neben der Übergabe geeigneter Kopien bzw. der Einräumung kostenfreien Zugriffs bzw. kostenfreien Nutzung ist der Darlehensnehmer verpflichtet, der MFG zu Dokumentations- bzw. Archivierungszwecken ein Screencast-Video auf DVD, USB oder sonstigen digitalen Trägermedien kostenfrei zum dauernden Verbleib zur Verfügung zu stellen, auf dem alle Segmente/Level/Elemente des Ergebnisses der abgeschlossenen geförderten Maßnahme dargestellt bzw. enthalten sind. Der Darlehensnehmer überträgt hiermit für diesen Fall der MFG an dem Ergebnis der abgeschlossenen geförderten Maßnahme und allen dazu wie vorstehend festgelegt der MFG zur Verfügung zu stellenden Beschreibungen, Trägermedien, Zugängen, Zugriffen, Nutzungsmöglichkeiten, etc. ein unbefristetes einfaches Nutzungsrecht auf interne, auf archivarische (inkl. Recherchenutzung etc. durch sonstige Dritte) und auf eigenwerbliche Nutzung sowie auf Nutzung zum Zweck der öffentlichen Dokumentation der Fördertätigkeit der MFG und/oder der Tätigkeiten des Landes Baden-Württemberg. Die MFG ist berechtigt, diese ihr eingeräumten Rechte ganz oder in Teilen auf eine oder alle Beratungsstellen für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Baden-Württemberg oder sonstige zu benennende Dritte zu übertragen.

Die MFG nimmt diese Übertragung an. Soweit die zuvor genannten Rechte zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht existent sind, gehen diese Rechte zum Zeitpunkt ihres Entstehens automatisch auf die MFG über, ohne dass es weiterer Handlungen oder Erklärungen einer der oder beider Vertragsparteien bedürfte. Kann der Darlehensnehmer die Übertragung der der MFG eingeräumten Rechte nicht selbst vornehmen, so verpflichtet er sich, diese Rechte der MFG unverzüglich ohne weitere Aufforderung vom Rechteinhaber zu verschaffen.

## Allgemeine Bedingungen MFG – Games BW Förderung - Darlehen

### 1. Geltungsbereich

Die Allgemeinen Bedingungen MFG – Games BW Förderung - Darlehen sind Bestandteil des Darlehensvertrages zwischen dem Darlehensnehmer und der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH (im Folgenden: MFG), vertreten durch die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (im Folgenden: PwC). Soweit der Darlehensvertrag oder sonstige ergänzende Bedingungen Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Bedingungen enthalten, hat der Darlehensvertrag nebst ergänzenden Bedingungen Vorrang.

### 2. Verschwiegenheit

Die MFG und die PwC sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen im Rahmen ihrer Dienstleistungen bekannt gewordenen und bekanntwerdenden kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet. Informationen über die Darlehensnehmer dürfen die MFG und die PwC nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Darlehensnehmer (s. insbesondere den Antrag auf Förderung des Darlehensnehmers) eingewilligt hat.

### 3. Verwendung des Darlehens

(1) Das Darlehen ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. Es ist zudem zweckgebunden und darf nur zur Finanzierung der geförderten Maßnahme verwendet werden; die Definition der geförderten Maßnahme ergibt sich aus den Festlegungen des Darlehensvertrages.

(2) Mit der geförderten Maßnahme ist unverzüglich nach Abschluss dieses Darlehensvertrags, spätestens jedoch innerhalb der im Darlehensvertrag genannten Fristen zu beginnen. Die geförderte Maßnahme ist gleichfalls innerhalb der im Darlehensvertrag genannten Fristen durchzuführen und abzuschließen. Die zuvor genannten Fristen können im begründeten Ausnahmefall auf schriftlichen Antrag des Darlehensnehmers verlängert werden.

(3) Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, die geförderte Maßnahme zu realisieren und wird die zur Begründung des Baden-Württemberg-Effektes im Förderungsantrag nebst anerkannten Anlagen sowie nachgereichten Ergänzungen angegebenen Bedingungen einhalten. Mindestens der angegebene Betrag in Ziffer 3f des Darlehensvertrags ist zur Bezahlung von in Baden-Württemberg anfallenden Kosten (Baden-Württemberg-Effekt) zu verwenden.

(4) Für den Fall einer Überschreitung der kalkulierten Kosten besitzt der Darlehensnehmer, auch wenn dies unverschuldet eintritt, keinerlei Ansprüche auf nachträgliche Erhöhung des Darlehens.

(5) Der Darlehensnehmer hat spätestens mit Ablauf der im Darlehensvertrag festgelegten Frist einen Verwendungsnachweis zur Prüfung der angefallenen Ausgaben/Kosten und Einnahmen/Erträge zu führen. Dieser besteht aus einem Sachbericht, einem Nachweis des Baden-Württemberg Bezuges/Effektes und einem zahlenmäßigen Nachweis der Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Kosten, aus dem das Datum, Einzahler/Empfänger sowie der Betrag jeder Zahlung ersichtlich sind. Er ist in der Form der genehmigten

Vorkalkulation zu gliedern. Ebenso ist eine Gegenüberstellung der geplanten und der endgültigen Finanzierung beizufügen. Der Verwendungsnachweis ist bei der PwC unverzüglich, spätestens jedoch 12 Monate nach Auszahlung der ersten Rate, einzureichen. Die zugrundeliegenden Zusammenstellungen, Belege und Verträge sind grundsätzlich in Kopie beizufügen; Einzelheiten sind ggf. mit der PwC abzustimmen und deren Vorgaben entsprechend zu erfüllen. Die Übereinstimmung der Kopien mit den Originalen, der Positionen mit den Handelsbüchern und der allgemeinen Finanzbuchhaltung sowie die Vollständigkeit aller projektbezogenen Unterlagen und Buchungen in diesem Sinne sind schriftlich zu versichern. Originale und nachgeforderte Unterlagen sind zur Einsicht bzw. Vorlage bereitzuhalten.

(6) Nach Vorlage des Verwendungsnachweises ist der MFG über die PwC für die Dauer von 3 Jahren eine formgebundene Erlösmitteilung vorzulegen (auch bei Null- Meldungen), aus der u.a. die aus dem geförderten Projekt resultierenden Erlös hervorgehen. Die Erlösmitteilung ist jeweils zum 30.06. und 31.12. eines jeden Kalenderjahres und dabei spätestens jeweils drei Monate nach den genannten Terminen einzureichen (Vorlagefrist). Die Vorlagefrist kann auf begründeten Antrag verlängert werden. Sollte sich eine abzuführende Erlösbeteiligung für die MFG ergeben, müsste diese binnen 21 Tagen nach der Vorlagefrist auf ein von der PwC zu benennendes Konto eingehen.

(7) Sind nach Vorlage des Verwendungsnachweises und der Auszahlung der Schlussrate noch Leistungen Dritter für das Projekt zu vergüten, so sind der PwC entsprechende Zahlungsbelege nach Aufforderung vorzulegen.

### 4. Abtretungsbefugnis/Pfändung/Beschlagnahme

Der Darlehensnehmer kann Ansprüche gegen die MFG aus diesem Darlehensvertrag (z.B. auf Auszahlung des Darlehens) nur mit deren schriftlicher Zustimmung abtreten. Dies gilt auch für nachfolgende Abtretungen.

Wird der Auszahlungsanspruch gepfändet oder beschlagnahmt, so ruht die Auszahlungspflicht bis zur Aufhebung der Pfändung oder der Beschlagnahme.

### 5. Zusicherungen

(1) Soweit im Darlehensvertrag nicht ausdrücklich anders vermerkt, versichert der Darlehensnehmer, dass er über alle zur Durchführung bzw. Auswertung der geförderten Maßnahme erforderlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte verfügt und er – ggf. gemeinschaftlich mit Anderen – der wirtschaftlich Verantwortliche, rechtlich Haftende und Durchführende der Maßnahme ist.

(2) Der Darlehensnehmer versichert, dass die geförderte Maßnahme mit dem der MFG und – soweit einschlägig – dem Auswahlgremium vorgelegten und geförderten Konzept und dem anerkannten Kosten- und Finanzierungsplan übereinstimmt und dass die im Förderungsantrag angegebenen Bedingungen sowie die im Darlehensvertrag festgehaltenen Auflagen eingehalten werden.

(3) Der Darlehensnehmer sichert weiterhin zu, der MFG sofort mitzuteilen, wenn er selbst oder ein Dritter

einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Darlehensnehmers gestellt hat. Dasselbe gilt, soweit er Kenntnis von der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder der Anordnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines anderen an der Durchführung oder an der Finanzierung Beteiligten erlangt und zur Weitergabe dieser Informationen an die MFG berechtigt ist.

## 6. Sicherheiten

(1) Der Darlehensnehmer tritt zur Sicherung aller bestehenden oder künftigen Ansprüche aus diesem Darlehensvertrag an die MFG ab

- alle Forderungen, die ihm aus bereits abgeschlossenen oder noch abzuschließenden Verträgen über die Verwertung oder Nutzung der geförderten Maßnahme gegen den jeweiligen Vertragspartner zustehen. Mit den abgetretenen Forderungen gehen die Gestaltungsrechte aus den zugrundeliegenden Verträgen auf die MFG über; gleiches gilt für sonstige Rechte, soweit diese nicht zuvor wirksam an Dritte abgetreten oder übertragen wurden.
- alle ihm aus sonstigen Gründen zustehende Nutzungs- und Vertriebsrechte oder sonstige Rechte an der geförderten Maßnahme.

Die MFG nimmt die Abtretung hiermit an.

(2) Der Übergang der gegenwärtig bestehenden Forderungen erfolgt mit Abschluss dieses Darlehensvertrages, künftig entstehende Forderungen gehen mit deren Entstehung auf die MFG über. Der Darlehensnehmer wird der MFG bzw. der PwC unverzüglich Unterlagen über die abgetretenen Forderungen zur Verfügung stellen.

(3) Der Darlehensnehmer ist zum Einzug der abgetretenen Forderungen ermächtigt. Die MFG ist bei Eintritt eines Sicherungsfalls, insbesondere bei Vorliegen eines Widerrufs-/ Kündigungsgrundes nach Ziffer 10.(1) lit h) dieser Allgemeinen Bedingungen berechtigt, die Einziehungsbefugnis zu widerrufen, nach vorheriger Androhung die Forderungsabtretung offen zu legen und die Forderung selbst einzuziehen.

Der Darlehensnehmer ist nach Aufforderung der MFG verpflichtet, der MFG innerhalb einer Woche über die von der Sicherungsabtretung nach Ziffer 6.(1) dieser AGB erfassten Forderungen Rechnung zu legen. Nach Wegfall des Sicherungszwecks erlischt die Abtretung.

## 7. Informations- und andere Pflichten bei wesentlichen Vorgängen

(1) Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, die MFG laufend über den Fortgang und die Realisierung der geförderten Maßnahme zu unterrichten, sie über alle wesentlichen Vorgänge, die dieses Vertragsverhältnis betreffen, unverzüglich schriftlich zu informieren und unverzüglich hierüber aussagekräftige Unterlagen (z.B. Verträge, Bescheide, Schreiben etc.) vorzulegen. Dies gilt insbesondere, wenn

- a) für den Darlehensnehmer ersichtlich ist, dass das Darlehen nicht mehr bestimmungsgemäß und zweckentsprechend verwendet werden kann,
- b) sich eine wesentliche Veränderung des Baden-Württemberg-Effektes oder der sonstigen

förderungsrelevanten Umstände der geförderten Maßnahme ergibt,

- c) sich die gesamten oder anteiligen förderfähigen Kosten der geförderten Maßnahme oder die förderfähigen Kosten einzelner Positionen gegenüber den im Darlehensvertrag bzw. im Förderantrag nebst Anlagen und Nachreichungen genannten Beträgen wesentlich ermäßigen oder die Finanzierung der geförderten Maßnahme oder sich die an dieser oder der Durchführung Beteiligten ändern,
  - d) sich die wesentlichen Termine der geförderten Maßnahme (z.B. Beginn, Fertigstellung, Release, Verwertungsbeginn oder -konzept etc.) ändern,
  - e) der Darlehensnehmer weitere Fördermittel für dieselbe Maßnahme bei einer anderen Stelle beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er weitere Mittel von Dritten für dieselbe Maßnahme erhält,
  - f) ein Grund vorliegt, nach der die MFG gegenüber dem Darlehensnehmer zum Widerruf oder zur außerordentlichen Kündigung berechtigt wäre.
- (2) Der Darlehensnehmer ist weiterhin verpflichtet,
- a) eine von seiner Firmenbuchhaltung getrennte, ordnungsgemäße Objektbuchhaltung, insbesondere eine getrennte Kasse und eine getrennte Belegablage zu führen,
  - b) die MFG laufend über den Fortgang der geförderten Maßnahme und insbesondere über deren Auswertung zu berichten und dies entsprechend nachzuweisen,
  - c) alle mit der Durchführung der geförderten Maßnahme zusammenhängenden Unterlagen und Belege, insbesondere die Originalbelege, für mindestens zehn Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist,
  - d) jedem Erwerber von Rechten an der geförderten Maßnahme die Tatsache der Förderung aus Mitteln der MFG Baden-Württemberg mitzuteilen und für die Berücksichtigung seiner Rückzahlungsverpflichtung Sorge zu tragen,
  - e) die geförderte Maßnahme mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns auszuwerten oder auswerten zulassen und sämtliche ihm zustehenden Verwertungserlöse im eigenen Namen und auf eigene Rechnung beizutreiben,
  - f) der MFG sämtliche Verwertungserlöse unter Vorlage von Kopien der Vertriebsabrechnungen oder sonstigen Nachweisen mitzuteilen,
  - g) der MFG unverzüglich schriftlich mitzuteilen, wenn er Rechte an der geförderten Maßnahme an Dritte veräußert und durch Vorlage entsprechender Vereinbarungen bekannt zu geben, an wen und zu welchen Konditionen diese Rechte veräußert werden,
  - h) in seiner Werbung und Veröffentlichungen in angemessenem Umfang, insbesondere durch Nennung in den Credits eines fertiggestellten Produkts, darauf hinzuweisen, dass die geförderte Maßnahme aus Mitteln der MFG Baden-Württemberg unterstützt wurde, unter Verwendung

des Logos der MFG in der aktuellen Fassung (<https://games-bw.mfg.de/foerderung/downloads/>).

## 8. Prüfgebühr

(1) Die MFG bedient sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Prüfung von Kalkulationen, Finanzierungen und der nach diesem Vertrag vorzunehmenden Prüfungen der PwC. Die hierdurch entstehende Prüfgebühr incl. gesetzlicher MwSt. trägt der Darlehensnehmer und ist mit der Annahme des Darlehens zur Zahlung fällig. Der Darlehensnehmer stimmt zu, dass die Prüfgebühr incl. gesetzlicher MwSt. bei der ersten Auszahlung des Darlehens einbehalten wird und dass diese im Namen und auf Rechnung des Darlehensnehmers der PwC zugeführt wird. Die PwC erteilt dem Darlehensnehmer mit dem Auszahlungsavis eine Abrechnung über die Prüfgebühr (gegliedert in einen Netto-, Mehrwertsteuer- und Bruttobetrag). Die Prüfgebühren sind Kosten der geförderten Maßnahme.

Wird das Darlehen nicht in vollem Umfang ausbezahlt oder wird das Darlehen vorzeitig zurückbezahlt, werden die Prüfgebühren nicht, auch nicht anteilig, erstattet.

(2) Soweit der Darlehensnehmer durch erhebliche Verstöße gegen Pflichten aus dem Darlehensvertrag einen erhöhten Prüfungsaufwand verursacht, hat er der MFG die hier durch verursachten Kosten zusätzlich zu erstatten. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Prüfungsergebnis des Verwendungsnachweises um mehr als 5 % von den seitens des Darlehensnehmers angegebenen Kosten- oder Finanzierungsbestandteilen oder Erlösen abweicht. Satz 1 gilt auch für durch die PwC durchgeführte Zwischenprüfungen, die aufgrund mangelnder oder ungenügender Informationen oder durch Verstoß gegen Vertragspflichten durch den Darlehensnehmer verursacht werden.

(3) Die Prüfgebühren können auch gesondert beim Darlehensnehmer angefordert werden.

## 9. Kürzung des Darlehens

(1) Ermäßigen sich die gesamten oder anteiligen förderfähigen Kosten oder erhöhen sich die Finanzierungsbeiträge oder treten neue Finanzierungsbeiträge hinzu, ist die MFG berechtigt, das Darlehen entsprechend zu kürzen.

(2) Im Falle der Unterschreitung der gesamten oder anteiligen Kosten der geförderten Maßnahme kann die Kürzung um die prozentuale Quote oder um den realen Betrag der Unterschreitung, im Falle der Inanspruchnahme einer zusätzlichen Finanzierung in Höhe des Betrages der zusätzlichen Finanzierung erfolgen. Die MFG hat darüber hinaus das Recht, zur Einhaltung der gemäß Vergabeordnung der MFG max. zulässigen Mitfinanzierungsquoten entsprechend zusätzlich zu kürzen.

(3) Unterschreitet der Darlehensnehmer den Baden-Württemberg-Effekt, ist die MFG berechtigt, das Darlehen entsprechend Ziffer 9 Abs.2 zu kürzen.

(4) Entsprechend dem Ergebnis der Prüfung des Verwendungsnachweises durch die PwC werden die gesamten und anteiligen förderfähigen Kosten, der Baden-Württemberg-Effekt, die Finanzierung sowie

allgemein die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung des Darlehens festgestellt und die endgültige Höhe des Darlehens festgesetzt. Dementsprechend steht der MFG ein Recht zur anteiligen Kürzung zu.

(5) Ist das Darlehen bereits ausgezahlt, ist der Ermäßigungsbetrag mit sofortiger Fälligkeit zurückzuzahlen. Weitergehende Rechte der MFG bleiben unberührt.

## 10. Kündigungs-/Widerrufsrecht der MFG aus wichtigem Grund

(1) Die MFG ist berechtigt, den Darlehensvertrag aus wichtigem Grund ganz oder teilweise zu widerrufen und/oder zu kündigen, wenn auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des Darlehensnehmers der MFG die Fortsetzung des Darlehensvertrages in unveränderter Form unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn

- a) der Darlehensnehmer unrichtige oder unvollständige Angaben zu Tatsachen gemacht hat, die für die Entscheidung der MFG über die Förderungs- und/oder Darlehenszusage von erheblicher Bedeutung waren, insbesondere sich wesentliche Veränderungen gegenüber dem der Förderung zugrundeliegenden Antrag nebst Anlagen und Nachreichungen ergeben haben,
  - b) das Darlehen nicht oder nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet wird, insbesondere der Verwendungszweck oder sonstige für die Darlehenszusage maßgebliche Umstände sich geändert haben oder weggefallen sind,
  - c) sich herausstellt, dass der Verwendungszweck nicht oder nicht mehr zu erreichen ist, oder der Darlehensnehmer Auflagen oder sonstigen wesentlichen Verpflichtungen nicht oder nicht mehr nachkommt bzw. hiergegen verstößt, insbesondere die Verwendung des Darlehens nicht fristgemäß nach Abschluss der mitfinanzierten Maßnahme nachweist und trotz Aufforderung Nachweise oder Abrechnungen oder sonstige Unterlagen nicht vorlegt,
  - d) sich wesentliche Änderungen der geförderten Maßnahme, insbesondere des Baden-Württemberg-Effekts oder des Charakters der geförderten Maßnahme ergeben,
  - e) der Darlehensnehmer die Verwertungsrechte an der geförderten Maßnahme einem Dritten unentgeltlich oder zu unangemessen niedrigen Preisen überlässt,
  - f) eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Darlehensnehmers oder eines anderen an der Finanzierung der geförderten Maßnahme Beteiligten eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber der MFG gefährdet ist, wie z.B. durch die Einleitung und Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen.
- (2) Wird das Unternehmen fortgeführt, gelten die vorstehenden Kündigungsgründe entsprechend.
- (3) Ist das Darlehen bereits ausgezahlt, ist der Ermäßigungsbetrag mit sofortiger Fälligkeit zurückzuzahlen.

## 11. Prüfungs- und Auskunftsrechte

(1) Die MFG, die PwC, das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, der Rechnungshof Baden-Württemberg sowie von ihnen beauftragte Stellen oder Personen sind berechtigt, die bestimmungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung und Verwendung des zweckgebundenen Darlehens beim Darlehensnehmer zu prüfen. Dem Rechnungshof Baden-Württemberg stehen darüber hinaus auch alle zusätzlichen Rechte und Befugnisse aus § 91 Abs.1 Satz 2 der LHO Baden-Württemberg zu. Den Prüfungsbefugten ist jederzeit Einsicht in alle im Zusammenhang mit der Durchführung der Fördermaßnahme stehenden Unterlagen zu geben und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Dies beinhaltet insbesondere Unterlagen über aktuelle Kosten- und Finanzierungsstände, den Verwendungsnachweis, Erlösabrechnungen, Rechnungen, Verträge, Belege nebst fortgeschrittenen Summen- und Saldenlistender Finanzbuchhaltung und sämtliche für das Projekt geführte Finanzbuchhaltungskonten, die Jahresabschlüsse und diesbezügliche Prüfungsberichte.

(3) Der Darlehensnehmer gewährt nach Voranmeldung in diesem Zusammenhang ein Zutrittsrecht zu den Büro- und Firmenräumlichkeiten während der üblichen Geschäftszeiten. Auf Anforderung wird der Darlehensnehmer Unterlagen vorlegen.

(4) Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, in den wesentlichen Verträgen der geförderten Maßnahme, insbesondere Finanzierungs-, Koproduktions-, Dienstleistungs- sowie Verwertungsverträgen, entsprechende Prüfungs-, Auskunfts- und Zutrittsrechte zu vereinbaren.

(5) Die MFG kann sich bei der Prüfung (ggf. zusätzlich zur PwC) einer Wirtschaftsprüfungs-/Treuhandgesellschaft oder anderer, zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Dritte bedienen.

## 12. Verzug

Zahlt der Darlehensnehmer aus einem von ihm zu vertretenden Grund geschuldete Leistungen nicht zum Fälligkeitstag, so ist der geschuldete Betrag, wenn der Darlehensnehmer Verbraucher im Sinne von § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist, mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches, ansonsten mit 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches zu verzinsen, sofern nicht aufgrund gesetzlicher Regelungen ein höherer Verzugsschaden zu ersetzen ist. Die MFG behält sich vor, den im Einzelfall entstandenen Schaden geltend zu machen.

Dem Darlehensnehmer bleibt der Nachweis vorbehalten, ein Schaden sei nicht entstanden oder er sei wesentlich geringer als die in Satz 1 vereinbarte Pauschale.

## 13. Datenschutz

Die MFG und die PwC speichern personen- sowie firmenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Bearbeitung dieses Vertrages. Der Darlehensnehmer ist mit dieser Datenerhebung und -speicherung einverstanden.

Er stimmt auch der Weitergabe von Daten wie Name, Firma, Anschrift, Titel, Kurzzinshalt, Herstellungskosten,

Finanzierungsplan, beantragte Summe und bewilligter Darlehensbetrag, Kürzung des Darlehens, Datum und Höhe einer Tilgung sowie ggf. erfolgter Widerruf bzw. Kündigung dieses Vertrages an andere (insbesondere, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, öffentlich fördernde) Stellen zu.

## 14. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand

Für die Geschäftsverbindung zwischen der MFG und dem Darlehensnehmer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Als Gerichtsstand und Erfüllungsort vereinbaren die Parteien - sofern diese Kaufleute sind - Stuttgart. Sobald einer der Vertragsparteien keinen Gerichtsstand im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland hat, wird Stuttgart als Gerichtsstand vereinbart.

## 15. Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung – einschließlich dieser Schriftformklausel – bedürfen der Schriftform, sofern nach gesetzlicher Vorschrift nicht eine andere Form erforderlich ist.

## 16. Rechtswirksamkeit

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder nach Vertragsschluss unwirksam werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des übrigen Vertragsinhaltes nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten wirtschaftlichen Regelung am nächsten kommt.

